

MUNICÍPIO DE FARROUPILHA · RS SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Termo de Referência para lavratura de Auto de Infração Ambiental

Requisitos mínimos, fundamentação normativa e controle de qualidade para que o auto de infração lavrado pelo órgão ambiental municipal não incorra em vício de nulidade nem em cerceamento de defesa.

VERSÃO

**1.0 · minuta para validação
jurídica**

DATA

11 de setembro de 2026

ABRANGÊNCIA

**Infrações de competência
municipal (LC 140/2011, art.
17)**

DESTINATÁRIOS

**Fiscais ambientais,
autoridade julgadora,
Procuradoria**

01 Objeto e finalidade

Este Termo de Referência fixa o conteúdo mínimo, a forma e o procedimento de lavratura do auto de infração ambiental pelo órgão ambiental do Município de Farroupilha, de modo a garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV) e a evitar a anulação administrativa ou judicial do ato.

Aplica-se a toda infração administrativa ambiental apurada pelo Município no exercício do poder de polícia atribuído ao órgão ambiental municipal pela Lei Complementar Municipal 006/2001, art. 2º, e pela competência de fiscalização do ente licenciador prevista na Lei Complementar Federal 140/2011, art. 17.

O documento serve a três usos: orientar o agente atuante no campo, subsidiar a autoridade julgadora na verificação de regularidade formal e fornecer à Procuradoria um parâmetro objetivo de saneamento.

02 Como ler este documento

A pesquisa que fundamenta este TR foi conduzida por quatro frentes (legislação federal, legislação do RS, legislação de Farroupilha e jurisprudência). Os portais oficiais de legislação estavam bloqueados no ambiente de pesquisa, então os textos federais foram lidos em cópias integrais espelhadas do Planalto, e os textos estaduais e municipais foram confirmados apenas por trechos indexados. Cada citação carrega uma marca de confiança:

VERIFICADO

texto integral lido em cópia espelhada da fonte oficial

CONFERIR

confirmado só por trecho indexado; conferir no inteiro teor antes de citar em peça

NÃO LOCALIZADO

norma ou dispositivo não encontrado; não citar sem conferência

ANTES DE ADOTAR ESTE TR

A Procuradoria deve abrir os quatro textos primários listados na seção 16 e conferir os pontos marcados como "Conferir". Os pontos de maior risco são a redação do art. 122 do Decreto Estadual 55.374/2020, o Anexo I desse decreto, a existência de rito sancionador ambiental próprio em Farroupilha e o número das leis municipais setoriais.

03 Base normativa aplicável

Em Farroupilha o auto de infração ambiental se apoia em três camadas. A camada federal é a que vincula diretamente o Município, porque a Lei 9.605/1998 e a LC 140/2011 são normas nacionais. A camada estadual vincula os órgãos do Sistema Estadual de Proteção Ambiental e serve ao Município como parâmetro e como fonte subsidiária. A camada municipal define o órgão competente e o destino das multas, mas não contém rito sancionador ambiental próprio.

Camada federal

NORMA	DISPOSITIVOS QUE INTERESSAM	STATUS
Constituição Federal	art. 5º, LIV e LV (devido processo, contraditório, ampla defesa); art. 37, caput (legalidade, publicidade); art. 225, §3º (sanções administrativas independem da reparação)	VERIFICADO
Lei 9.605/1998	art. 6º (gradação); art. 70, caput e §§1º a 4º (conceito, autoridade competente, dever de apurar, processo próprio); art. 71 (prazos); art. 72 (sanções); art. 73 (destino das multas, inclusive fundos municipais); art. 74 e 75 (base e limites); art. 76 (multa municipal substitui a federal)	VERIFICADO
Decreto 6.514/2008, com alterações até o Decreto 12.189/2024	arts. 3º a 5º e 8º a 11 (sanções, gradação, multa diária, reincidência); art. 16, §1º (coordenadas no auto); arts. 21 e 22 (prescrição); arts. 94 a 101 (princípios, auto, ciência, requisitos do art. 97, relatório de fiscalização do art. 98, vícios dos arts. 99 e 100, medidas do art. 101); arts. 102 a 112 (termos de apreensão, embargo, demolição); arts. 113 a 129 (defesa, instrução, julgamento, recurso); arts. 139 a 148 (conversão de multa)	VERIFICADO
Lei 9.784/1999	art. 2º (princípios e critérios); art. 3º (direitos do administrado); art. 22 (forma dos atos); art. 26 (conteúdo da intimação e nulidade); art. 28; art. 38 (provas); art. 50 (motivação); arts. 53 a 55 (anulação e convalidação); art. 69 (aplicação subsidiária)	VERIFICADO
Lei Complementar 140/2011	art. 17, caput e §§1º a 3º (competência para autuar do órgão licenciador; fiscalização comum; prevalência do auto do licenciador)	VERIFICADO
Lei 9.873/1999	art. 1º, caput e §§1º e 2º; art. 1º-A; art. 2º (prescrição da ação punitiva federal). Aplicação a Estados e Municípios é restrita, ver seção 13	VERIFICADO
Lei 15.190/2025 (Lei Geral do Licenciamento)	art. 9º, §2º (dispensa não afasta fiscalização); art. 14, §9º (condicionantes); art. 16 (suspensão e cancelamento de licença); art. 65 (atuação de órgão	VERIFICADO

NORMA	DISPOSITIVOS QUE INTERESSAM	STATUS
	não licenciador e prevalência do licenciador). ADIs 7913, 7916, 7919 e ADC 102 pendentes no STF	

Camada estadual (Rio Grande do Sul)

NORMA	DISPOSITIVOS QUE INTERESSAM	STATUS
Constituição do Estado	arts. 250 a 259 (meio ambiente; art. 250 confirmado)	CONFERIR
Lei Estadual 15.434/2020 (Código Estadual do Meio Ambiente)	art. 90 (conceito de infração, confirmado); arts. 91 a 103 (sanções, gradação, processo, prescrição, conversão); dispositivos sobre fiscalização orientadora e competência municipal	CONFERIR
Decreto Estadual 55.374/2020, alterado pelo Decreto 55.855/2021	art. 4º (gradação: gravidade, antecedentes, situação econômica); arts. 5º e 6º (atenuantes e agravantes); art. 21 (reincidência em 3 anos); art. 34 (prescrição quinquenal e intercorrente de 3 anos); art. 122 e parágrafo único (auto de infração conforme Anexo I; relatório de constatação integra o auto); art. 124 (julgamento em 30 dias, pagamento em 5 dias); defesa e recurso em 20 dias; arts. 168 e 169 (Termo de Compromisso Ambiental)	CONFERIR
Instrução Normativa SEMA 02/2025	normas complementares ao Decreto 55.374/2020: constatação no sistema SOL, relatório de constatação como parte do auto, súmula no DOE com 20 dias quando o infrator não é identificado; revogou a IN SEMA 15/2024	CONFERIR
Lei Estadual 15.612/2021 (processo administrativo estadual)	art. 32, §2º (antecedência da intimação); art. 53 (decisão em 30 dias); art. 71 (convalidação de defeitos sanáveis); prazos em dias contínuos	CONFERIR
Resolução CONSEMA 372/2018 e alterações	art. 2º e parágrafo único (impacto local e limite territorial); Anexo I (tipologias municipais). Farroupilha consta como município habilitado	CONFERIR

Camada municipal (Farroupilha)

NORMA	CONTEÚDO RELEVANTE	STATUS
Lei Orgânica (1989, com emendas até a nº 044/2023)	art. 9º, VI (proteger o meio ambiente e combater a poluição); poder de polícia municipal; dever de fiscalizar e aplicar sanções na política urbana	CONFERIR
Lei Complementar 006/2001	art. 1º (taxas de licenciamento); art. 2º (poder de polícia, fiscalização e política municipal do meio ambiente a cargo do órgão ambiental municipal); receita ao Fundo Municipal de Meio Ambiente; valores de multa remetidos à legislação federal	CONFERIR
Lei 4.059/2014 e alterações de 2016 e 2017	atualiza o licenciamento ambiental municipal e o Anexo I de taxas. Capítulo de infrações não localizado	CONFERIR
Lei 4.673/2021 e Decreto 7.595/2025	estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente; setores de Licenciamento, Fiscalização e Educação Ambiental	CONFERIR
Lei 4.192/2015 (Código de Posturas)	rito de auto de infração de posturas: três vias, campos obrigatórios, defesa em 10 dias úteis com efeito suspensivo, recurso ao Prefeito. Aplicação apenas subsidiária	CONFERIR
Lei 2.272/1996 e Lei 4.311/2017 (COMAM)	Conselho Municipal de Meio Ambiente; competência recursal em autos de infração não localizada	CONFERIR
Decreto 7.901/2026	procedimentos de licenciamento adequados à Lei 15.190/2025; nada sobre infrações nas fontes consultadas	CONFERIR
Código ou Política Municipal do Meio Ambiente; lei municipal de processo administrativo; lei do Fundo Municipal de Meio Ambiente	não encontrados em nenhuma fonte consultada	NÃO LOCALIZADO

REGRA DE APLICAÇÃO ADOTADA NESTE TR

Na ausência de rito sancionador ambiental municipal, o auto e o processo seguem diretamente a Lei 9.605/1998, arts. 70 a 76, e a LC 140/2011, art. 17, com a Lei 9.784/1999 aplicada por analogia aos princípios e à forma. O Decreto 6.514/2008 é adotado como parâmetro de forma e de tipificação, apoiado na remissão da LC 006/2001 à legislação federal para valores de multa. O Decreto Estadual 55.374/2020 serve como referência de forma, mas seus prazos de prescrição não vinculam o Município, ver seção 13.

04 Competência para autuar

Só pode lavrar auto de infração ambiental o servidor de órgão ambiental integrante do SISNAMA designado para atividades de fiscalização (Lei 9.605, art. 70, §1º). Estagiários, terceirizados, agentes comunitários e servidores sem designação não podem autuar. A designação deve ser formal e anterior ao ato.

- **Portaria de designação vigente.** Cada fiscal ambiental deve constar de portaria do Prefeito ou do Secretário, com data anterior à lavratura. A Resolução CONSEMA 372/2018 exige ao menos um fiscal de carreira designado por portaria como condição da habilitação municipal. A jurisprudência já convalidou autos de servidor cuja portaria era posterior, mas isso é risco desnecessário.
- **Competência do órgão.** O Município autua as atividades que licencia ou deveria licenciar (LC 140, art. 17, caput). Pode fiscalizar atividades licenciadas por outro ente na atribuição comum, mas o auto do órgão licenciador prevalece (art. 17, §3º), e a Lei 15.190/2025, art. 65, faz cessar os efeitos do auto do órgão não licenciador quando o licenciador se manifesta pela não ocorrência da infração.
- **Atuação fora da competência de licenciamento.** Quando o Município autuar atividade de licenciamento estadual ou federal, o auto deve registrar o fundamento (art. 17, §3º, ou §2º para medidas urgentes) e o agente deve comunicar formalmente a FEPAM ou o IBAMA, juntando o comprovante ao processo. Sem essa comunicação a autuação perde eficácia.
- **Área que ultrapassa o limite municipal.** O impacto deixa de ser local e a competência é estadual (Resolução CONSEMA 372/2018, art. 2º, parágrafo único). O agente deve constatar e encaminhar, não autuar.

VÍCIO INSANÁVEL

Auto lavrado por pessoa sem vínculo funcional com o órgão ambiental é nulo e não pode ser convalidado. A jurisprudência do STJ só admite convalidação de vício de competência quando não se trata de competência exclusiva (Lei 9.784, art. 55).

05 Elemento subjetivo e autoria

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva. O STJ consolidou esse entendimento no EREsp 1.318.051/RJ, Primeira Seção, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 8 de maio de 2019: a sanção exige conduta imputável ao autuado, demonstração de dolo ou culpa e nexo causal entre a conduta e o resultado. A distinção com a esfera civil decorre do art. 14 da Lei 6.938/1981, que reserva a penalidade aos transgressores.

Consequências práticas para o auto:

- **Autuar o autor da conduta, não o titular do bem.** Proprietário, possuidor, arrendatário e empreiteiro respondem apenas pela conduta própria. Não há responsabilidade solidária nem propter rem na esfera administrativa. A multa não se transmite a herdeiro (STJ, REsp 1.823.083/AL, 2024).
- **Um auto por infrator, com conduta individualizada.** Autos idênticos contra proprietária e arrendatário pelo mesmo fato configuram bis in idem (TRF4, AC 5009998-97.2016.4.04.7209 e AC 5019514-76.2013.4.04.7200). Se duas pessoas concorreram, o auto de cada uma descreve o que ela fez ou deixou de fazer.
- **Pessoa jurídica.** Autuar a empresa pelo CNPJ quando a conduta foi praticada por decisão de seus representantes no interesse ou benefício dela (Lei 9.605, art. 3º). Autuar sócio ou administrador exige descrição da conduta pessoal dele.
- **Descrever o elemento subjetivo.** O relatório de fiscalização indica os fatos que revelam dolo ou culpa: conhecimento da irregularidade, notificação anterior descumprida, ausência de licença exigível, omissão do dever de cuidado, reincidência. A presunção de veracidade do auto cobre os fatos constatados, mas não cobre a culpa.
- **Documentar como se chegou ao autor.** Matrícula, CAR, contrato, alvará, declarações, cadastro municipal, testemunhas. Quando o autor não puder ser identificado, aplicar apenas a medida cautelar em termo próprio e adotar o modelo da IN SEMA 02/2025: publicação de súmula com prazo de 20 dias para manifestação de interessados, sem lavrar auto contra pessoa incerta.

06 Campos obrigatórios do auto de infração

O auto é lavrado em formulário próprio, numerado, sem emendas ou rasuras que comprometam a validade (Decreto 6.514, art. 97). O formulário municipal deve conter, no mínimo, os campos abaixo. O Anexo I do Decreto Estadual 55.374/2020 serve como modelo de referência para a diagramação, após conferência.

A Identificação do auto

Número sequencial anual, data e hora da lavratura, local da lavratura, número do processo administrativo quando já instaurado.

Lei 9.784, art. 22, §1º

B Identificação completa do autuado

Nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço completo para intimação, telefone e e-mail quando disponíveis, e o vínculo do autuado com a conduta (executor, contratante, responsável técnico, possuidor). Pessoa jurídica: nome do representante presente no ato.

Decreto 6.514, art. 97; EREsp 1.318.051/RJ

C Descrição clara e objetiva do fato

O quê, quando, onde, quanto e como. Data e hora da constatação; se a infração for permanente ou continuada, o indício de início e o registro de que persiste. Local com endereço, matrícula ou CAR e coordenadas geográficas com datum informado (SIRGAS 2000). Extensão com unidade de medida e método (área em hectares ou metros quadrados, volume, quantidade, espécies). Meio empregado e resultado ou risco produzido.

Decreto 6.514, arts. 16, §1º, 97 e 100, §1º; Lei 9.605, art. 74

D Enquadramento legal triplo

(1) A regra material violada: dispositivo da Lei 12.651/2012, condicionante de licença, resolução CONAMA ou CONSEMA, lei municipal. (2) O tipo infracional: artigo do Decreto 6.514/2008 ou, quando houver, da lei municipal. (3) A norma sancionadora geral: Lei 9.605, art. 70 e art. 72, inciso aplicável.

Decreto 6.514, art. 97; STJ, 1ª Turma, abril de 2026 (art. 70 como norma em branco)

E Sanção indicada e dosimetria

Tipo de sanção (art. 72). Para multa: valor, unidade de medida, quantidade, valor unitário e valor total; se multa diária, o valor-dia (Decreto 6.514, art. 10, §1º). Indicação dos três critérios do art. 6º da Lei 9.605 e das atenuantes e agravantes aplicadas, com remissão ao relatório de fiscalização onde estão justificadas.

Lei 9.605, arts. 6º, 72, 74 e 75; Decreto 6.514, arts. 4º, 8º a 11 e 98, parágrafo único, III e IV

F Medidas administrativas aplicadas

Referência ao termo próprio de embargo, apreensão, suspensão ou demolição, com número. O auto não substitui o termo.

Decreto 6.514, art. 101, §§2º e 3º

G Prazo, forma e local de defesa

Texto expresso: prazo de 20 dias contados da ciência, onde protocolar, possibilidade de vista dos autos, opções de pagamento com desconto, parcelamento ou conversão da multa quando o Município as ofereça.

Lei 9.605, art. 71, I; Decreto 6.514, art. 96, §5º; Lei 9.784, art. 26, §1º

H Identificação e assinatura do agente

Nome, matrícula, cargo, número da portaria de designação e assinatura. Se houver mais de um agente, todos assinam.

Lei 9.605, art. 70, §1º; Lei 9.784, art. 22, §1º

I Ciência do autuado

Assinatura do autuado ou representante com data. Em caso de recusa, certidão do agente na presença de duas testemunhas identificadas. Em caso de ausência ou evasão, registro de que o auto seguirá por via postal com aviso de recebimento.

Decreto 6.514, art. 96, §§1º a 3º

J Anexos que integram o auto

Lista numerada: relatório de fiscalização, fotografias, croqui, imagens de satélite, termos, laudos, notificações anteriores.

Decreto 6.514, art. 98; Decreto 55.374, art. 122, parágrafo único, como modelo

O QUE MAIS ANULA

Descrição genérica do fato é o vício mais reconhecido pelos tribunais como cerceamento de defesa. Frases como "causar poluição", "desmatar área" ou "operar sem licença" sem indicação de quanto, onde e como não permitem ao autuado saber do que se defender. Se o julgador precisar corrigir o fato, o vício é insanável (Decreto 6.514, art. 100, §1º).

07 Relatório de fiscalização e provas

O auto presume-se legítimo e verdadeiro, mas a presunção é relativa e só cobre os fatos que o agente efetivamente constatou e documentou. O relatório de fiscalização é a peça que sustenta essa presunção. Ele é obrigatório e acompanha o auto (Decreto 6.514, art. 98, parágrafo único).

Conteúdo mínimo do relatório

1. Circunstâncias que levaram à constatação da infração e à identificação da autoria: origem da fiscalização (denúncia, rotina, ordem de serviço), quem foi encontrado no local, o que declarou.
2. Registro da situação por fotografias datadas e georreferenciadas, vídeos, imagens de satélite com data, mapas ou croqui com poligonal da área, termos de declaração de testemunhas.
3. Medições com método e instrumento: área com GPS ou imagem, volume por cubagem, contagem de indivíduos, leitura de equipamento de medição de ruído ou efluente.
4. Indicação do elemento subjetivo: fatos que evidenciam dolo ou culpa.
5. Critérios utilizados para fixar a multa acima do mínimo legal.
6. Indicação justificada das atenuantes e agravantes.
7. Histórico de notificações, advertências ou autos anteriores contra o mesmo autuado, com cópia.

Quando é indispensável laudo ou nota técnica

Sempre que o tipo infracional depender de conceito técnico, o auto precisa de laudo ou nota técnica de servidor habilitado. Tribunais anulam autos por falta dessa prova nos casos de área de preservação permanente (é preciso demonstrar a existência de vegetação e o enquadramento como APP), poluição acima de padrão legal (é preciso medição válida com cadeia de custódia), espécie protegida ou imune ao corte, e autoria de incêndio.

REGRA PRÁTICA

Coletar a prova no momento da fiscalização, não depois. O STJ admite que o auto seja desconstituído por prova judicial produzida muito tempo após o fato somente quando conclusiva, mas também não permite que o órgão complete depois o que não documentou na hora.

08 Enquadramento e dosimetria

Enquadramento

O art. 70 da Lei 9.605 é norma em branco. O STJ, em julgado da Primeira Turma de abril de 2026, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, validou a tipificação por decreto, mas exigiu que a "regra jurídica de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente" violada seja identificada. Por isso o enquadramento é sempre triplo (campo D da seção 6). Enquadrar apenas no decreto, sem a regra material, é o erro mais frequente.

Erro de enquadramento é vício sanável: a autoridade julgadora pode corrigir por decisão fundamentada (Decreto 6.514, art. 100, §3º), desde que não altere o fato descrito e que reabra prazo de defesa se houver prejuízo.

Dosimetria

A gradação é obrigatória e motivada. Os três critérios legais são a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e a situação econômica do infrator (Lei 9.605, art. 6º; Decreto 6.514, art. 4º; Decreto 55.374, art. 4º). Multa acima do mínimo sem fundamentação é anulada no quantum, e não no auto inteiro, mas obriga a refazer todo o julgamento.

REGRA	CONTEÚDO	FUNDAMENTO
Limites da multa	R\$ 50,00 a R\$ 50.000.000,00	Lei 9.605, art. 75; Decreto 6.514, art. 9º
Multa diária	só para infração que se prolonga no tempo; valor-dia entre o mínimo legal e 10% da multa simples máxima; cessa com a comprovação da regularização	Decreto 6.514, art. 10
Advertência	infrações de menor lesividade (multa consolidada até R\$ 1.000,00) ou com prazo para sanar; não é pré-requisito da multa (STJ, Tema 1.159, REsp 1.984.746/AL, 2023)	Decreto 6.514, art. 5º
Reincidência	nova infração em 5 anos após decisão definitiva: multa em triplo (mesma infração) ou em dobro (infração distinta); exige certidão do auto anterior e notificação prévia de 10 dias ao autuado	Decreto 6.514, art. 11
Concurso de infrações	sanções aplicadas cumulativamente, cada infração com descrição e enquadramento próprios no mesmo auto ou em autos distintos	Lei 9.605, art. 72, §1º
Confirmação	sanção indicada pelo agente sujeita-se à confirmação, redução ou majoração motivada pela autoridade julgadora; majoração exige notificação prévia de 10 dias	Decreto 6.514, arts. 4º, §2º, e 123

TABELA MUNICIPAL DE ATENUANTES E AGRAVANTES

O Decreto 6.514, art. 4º, §1º, manda o órgão ambiental fixar de forma objetiva os critérios de agravamento e atenuação. Farroupilha não possui essa tabela. Enquanto não editada, o agente deve usar por analogia os arts. 5º e 6º do Decreto Estadual 55.374/2020 e justificar cada circunstância no relatório.

09 Medidas administrativas cautelares

Embargo, apreensão, suspensão de venda ou de atividade, destruição e demolição são medidas cautelares que o agente pode adotar no ato da fiscalização (Decreto 6.514, art. 101). Cada uma é formalizada em termo próprio, sem emendas ou rasuras, com os dispositivos infringidos e os

motivos concretos que a justificam (art. 101, §2º). O objetivo é prevenir novas infrações, resguardar a recuperação e garantir o resultado do processo (§1º).

- **Embargo** restrito ao local onde se caracterizou a infração, com poligonal e coordenadas; não alcança as demais atividades do imóvel (arts. 15-A, 101, §4º, e 108). Descumprimento comunicado ao Ministério Público em 72 horas (art. 108, §1º).
- **Apreensão** com termo que avalie os bens e defina o depositário; o autuado pode ser fiel depositário quando não houver risco de nova infração (arts. 102, 105 e 106).
- **Demolição no ato** só em edificação não habitada, usada diretamente na infração e com risco iminente de agravamento do dano, documentada com fotografias (art. 112).
- **Apreciação no julgamento.** As medidas aplicadas na autuação devem ser apreciadas na decisão, sob pena de ineficácia (art. 124, §1º).

10 Ciência e notificação

A ciência da autuação abre o prazo de defesa e interrompe a prescrição. É o ato mais atacado em juízo. A ordem de preferência é a do Decreto 6.514, art. 96, §1º, e da Lei 9.784, art. 26:

1. Pessoalmente, ao autuado ou ao representante legal, com assinatura e data no auto.
2. Recusa de assinatura: certidão do agente na presença de duas testemunhas identificadas, com entrega da via ao autuado (art. 96, §2º).
3. Ausência ou evasão sem preposto: via postal com aviso de recebimento ou outro meio que assegure a certeza da ciência, com o comprovante juntado ao processo (art. 96, §3º).
4. Intimação eletrônica ou registro de acesso do autuado ao processo eletrônico, quando o Município implantar processo eletrônico (art. 96, §4º).
5. Edital somente quando o autuado estiver em lugar incerto ou não for localizado no endereço, e somente após diligências documentadas de localização (art. 96, §1º, IV; Lei 9.784, art. 26, §4º).

EDITAL SEM DILIGÊNCIA ANULA

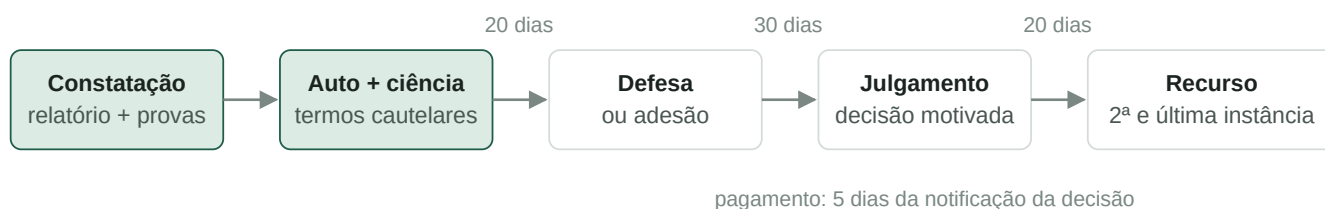
O TJRS anulou auto da FEPAM porque o aviso de recebimento voltou "não procurado" e o órgão publicou edital sem demonstrar diligência para localizar o autuado. O STJ, no Tema 1.329 (REsp 2.154.295/RS e REsp 2.163.058/SC, 2025), só tolera edital para alegações finais quando o autuado não demonstra prejuízo. Para a notificação inicial do auto, edital sem tentativa idônea de intimação pessoal continua sendo causa de nulidade.

O termo de notificação deve conter a identificação do intimado e do órgão, a finalidade, o prazo de 20 dias, o local de protocolo, a informação de que o processo prossegue independentemente de

manifestação e a indicação dos fatos e fundamentos legais (Lei 9.784, art. 26, §1º). Intimação feita sem esses requisitos é nula, salvo se o comparecimento do autuado suprir a falta (art. 26, §5º).

11 Rito e prazos

Os prazos abaixo são os da Lei 9.605, art. 71, que vinculam todos os órgãos do SISNAMA, inclusive o municipal. O Código de Posturas de Farroupilha prevê 10 dias úteis para defesa, mas esse rito é de posturas e é menos protetivo; para infração ambiental aplica-se o prazo de 20 dias.



Fases e prazos máximos da Lei 9.605/1998, art. 71, e do Decreto 6.514/2008, arts. 113 a 129.

ATO	PRAZO	CONTAGEM	FUNDAMENTO
Defesa ou impugnação	20 dias	da ciência da autuação	Lei 9.605, art. 71, I; Decreto 6.514, art. 113
Julgamento em 1ª instância	30 dias	da lavratura, com ou sem defesa; o atraso não anula (Decreto 6.514, art. 124, §2º), mas conta para a prescrição intercorrente onde ela existir	Lei 9.605, art. 71, II; Decreto 6.514, art. 124
Alegações finais	10 dias	após o encerramento da instrução, com notificação	Decreto 6.514, art. 122
Manifestação sobre agravamento	10 dias	antes do julgamento, quando a autoridade pretender majorar	Decreto 6.514, arts. 11, §2º, e 123, parágrafo único
Recurso	20 dias	da notificação da decisão; efeito suspensivo quanto à multa	Lei 9.605, art. 71, III; Decreto 6.514, arts. 127 e 128, §2º
Pagamento	5 dias	do recebimento da notificação da decisão; desconto de 30% no pagamento no prazo	Lei 9.605, art. 71, IV; Decreto 6.514, art. 126

Julgamento

A decisão é motivada, com fatos e fundamentos jurídicos, e enfrenta cada tese da defesa e cada pedido de prova (Lei 9.784, arts. 38, §2º, e 50; Decreto 6.514, art. 125). Decisão que adota parecer genérico sem examinar a defesa é nula, o que preserva o auto mas obriga a rejulgar. A autoridade julgadora e a instância recursal devem ser designadas em ato próprio do Município (Decreto 6.514, arts. 124, §3º, e 127, §2º). Não há instância no CONAMA nem no CONSEMA para autos municipais.

12 Matriz de vícios

O critério legal é único: vício insanável é aquele cuja correção implica modificar o fato descrito no auto (Decreto 6.514, art. 100, §1º). Tudo o mais é sanável por despacho saneador justificado (art.

99; Lei 9.784, art. 55), com reabertura de prazo de defesa quando houver prejuízo. Auto nulo pode ser substituído por novo auto, dentro do prazo prescricional (art. 100, §2º).

INSANÁVEL: NULIDADE DO AUTO

- Descrição do fato genérica, incompleta ou que não corresponde ao ocorrido
- Coordenadas fora do imóvel do autuado ou área diversa da constatada (TRF1, 2017)
- Quantidade, área ou volume errados que alterem o fato
- Autuação de pessoa que não praticou a conduta (proprietário pelo ato do arrendatário, herdeiro, sócio sem conduta própria)
- Dois autos pelo mesmo fato contra pessoas distintas sem individualizar condutas (bis in idem)
- Lavratura por quem não é servidor do órgão ambiental
- Infração que depende de conceito técnico sem laudo ou medição válida
- Prescrição consumada antes da lavratura

SANÁVEL: CONVALIDAÇÃO OU ANULAÇÃO PARCIAL

- Erro de enquadramento legal, corrigido por decisão fundamentada (art. 100, §3º)
- Erro material em número de documento sem dúvida de identidade
- Portaria de designação posterior ao ato, quando o agente é servidor do órgão
- Intimação irregular suprida pelo comparecimento do autuado (Lei 9.784, art. 26, §5º)
- Multa acima do mínimo sem motivação: nulidade só do valor, com nova dosimetria
- Decisão que não enfrenta a defesa: nulidade do julgamento a partir dele, auto mantido (TRF4, AC 5002508-42.2016.4.04.7203)
- Agravamento sem notificação prévia: anulação do agravamento, reabertura do prazo
- Edital para alegações finais sem prova de prejuízo (STJ, Tema 1.329)

CERCEAMENTO DE DEFESA

Não é um vício do auto em si, mas do processo. Ocorre quando o autuado não tem como saber do que se defender (descrição genérica, ausência de enquadramento, ausência de prazo no auto), quando não é intimado ou é intimado de forma inválida, quando sua prova é indeferida sem motivação, ou quando a decisão ignora suas alegações. O efeito é a anulação a partir do ato viciado, com repetição dos atos posteriores.

13 Prescrição e controle de tempo

O STJ fixou no Tema 1.294 (REsp 2.002.589/PR e REsp 2.137.071/MG, Primeira Seção, 10 de dezembro de 2025) que o Decreto 20.910/1932 não trata de prescrição intercorrente e não pode ser usado, nem por analogia, para reconhecê-la em processos administrativos estaduais e municipais. A Lei 9.873/1999 e o Decreto 6.514/2008 aplicam-se apenas à Administração federal. O Decreto Estadual 55.374/2020, art. 34, prevê intercorrente de 3 anos, mas vincula o Estado, não o Município.

PRAZO	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	FUNDAMENTO
Pretensão punitiva (lavrado o auto)	5 anos	da prática do ato ou da cessação da infração permanente; aplicado a Estados e Municípios por analogia ao Decreto 20.910/1932, jurisprudência anterior ao Tema 1.294 e por ele não afetada
Prescrição intercorrente	não há	só existe com lei municipal que a preveja (Tema 1.294). O TR recomenda que o Município edite essa regra, ver seção 15
Execução da multa	5 anos	do término do processo administrativo; Súmula 467 do STJ
Fato que também é crime	prazo penal	Decreto 6.514, art. 21, §3º, por analogia

Independentemente da prescrição intercorrente, a paralisação do processo é ilegal (Lei 9.784, art. 2º, parágrafo único, XII) e o TRF4 já anulou auto federal por paralisação superior a 3 anos. O órgão deve registrar no auto a data da infração e a data da constatação, distinguir infração instantânea de permanente, e praticar atos de impulso documentados. A ciência do autuado interrompe a prescrição (Decreto 6.514, art. 22).

14 Checklist pré-lavratura

O agente autuante percorre esta lista antes de assinar o auto. A autoridade julgadora percorre a mesma lista ao receber o processo.

☐ **Sou servidor designado por portaria vigente e o órgão é competente para esta atividade**

Lei 9.605, art. 70, §1º; LC 140, art. 17. Se a atividade é licenciada por outro ente, registrei o fundamento e comunicarei o licenciador.

☐ **Identifiquei quem praticou a conduta, com documento e vínculo, e não apenas o dono do imóvel**

EREsp 1.318.051/RJ. Um auto por infrator, conduta individualizada.

☐ **A descrição responde o quê, quando, onde, quanto e como, sem adjetivos e sem fórmulas genéricas**

Decreto 6.514, arts. 97 e 100, §1º. Um terceiro que leia o auto sabe exatamente o que aconteceu.

☐ **As coordenadas estão dentro do imóvel do autuado, com datum informado, e correspondem às fotos**

Decreto 6.514, art. 16, §1º. Erro de coordenadas é vício insanável.

☐ **Medições têm unidade, método e instrumento, e a quantidade não precisará ser corrigida**

Lei 9.605, art. 74. Quantidade errada altera o fato.

☐ **O enquadramento cita a regra material violada, o tipo infracional e o art. 70 da Lei 9.605**

STJ, 1ª Turma, abril de 2026: art. 70 é norma em branco.

☐ **A multa está dentro dos limites, com valor unitário, quantidade e total, e o relatório justifica gravidade, antecedentes e situação econômica**

Lei 9.605, art. 6º; Decreto 6.514, arts. 4º e 98, parágrafo único, III e IV.

☐ **Se o tipo exige conceito técnico, há laudo ou nota técnica de servidor habilitado**

APP, poluição acima de padrão, espécie protegida, autoria de incêndio.

☐ **Fotografias datadas, croqui e imagem de satélite estão numerados como anexos e listados no auto**

Decreto 6.514, art. 98, parágrafo único, II.

- ☐ **Medidas cautelares estão em termo próprio, motivado, com poligonal restrita ao local da infração**

Decreto 6.514, arts. 101, §§2º e 4º, e 108.

- ☐ **O auto informa prazo de 20 dias, local de protocolo e as opções de pagamento ou conversão**

Lei 9.605, art. 71, I; Decreto 6.514, art. 96, §5º.

- ☐ **O autuado assinou, ou certifiquei a recusa com duas testemunhas, ou registrei a remessa por AR**

Decreto 6.514, art. 96, §§1º a 3º. Edital só depois de diligências documentadas.

- ☐ **Não há emendas, rasuras, campos em branco ou abreviações que gerem dúvida**

Decreto 6.514, art. 97.

- ☐ **Verifiquei que não existe outro auto, meu ou de outro órgão, pelo mesmo fato contra o mesmo ou outro autuado**

Bis in idem; LC 140, art. 17, §3º.

- ☐ **A data da infração ou da constatação está registrada e o fato ocorreu há menos de 5 anos**

Prescrição da pretensão punitiva.

15 Lacunas municipais e recomendações

A pesquisa não localizou em Farroupilha lei ou decreto que discipline o processo administrativo sancionador ambiental. Isso não impede a autuação, porque a Lei 9.605 e a LC 140 são autoaplicáveis, mas cria insegurança em cinco pontos. As recomendações abaixo são para a Procuradoria e a Secretaria.

1. **Editar decreto municipal de rito sancionador ambiental**, adotando expressamente, no que couber, o Decreto 6.514/2008 e o Decreto Estadual 55.374/2020, com formulário de auto de infração e termos de medidas cautelares, prazos do art. 71 da Lei 9.605, designação da autoridade julgadora de primeira instância e da instância recursal (Secretário e Prefeito, ou COMAM como instância recursal se sua lei permitir), e tabela objetiva de atenuantes e agravantes (Decreto 6.514, art. 4º, §1º).

2. **Prever em lei municipal a prescrição intercorrente** de 3 anos, para segurança jurídica e coerência com o Estado, já que o Tema 1.294 do STJ exige lei local.
 3. **Regularizar a destinação das multas** ao Fundo Municipal de Meio Ambiente por dispositivo expresse (Lei 9.605, art. 73), confirmando a lei de criação do Fundo.
 4. **Publicar portarias de designação** de todos os fiscais ambientais e manter a lista no portal da Prefeitura, com base de dados pública dos autos lavrados (Decreto 6.514, art. 96, §§6º e 7º, como boa prática).
 5. **Formalizar o fluxo de comunicação** com FEPAM, IBAMA e Batalhão Ambiental da Brigada Militar para os casos de atividade licenciada por outro ente (LC 140, art. 17, §§2º e 3º; Lei 15.190, art. 65), com modelo de ofício.
 6. **Separar o rito ambiental do rito de posturas.** O Código de Posturas (Lei 4.192/2015) prevê defesa em 10 dias úteis e recurso ao Prefeito; para infração ambiental o prazo é de 20 dias e a instância recursal deve ser designada em ato próprio.
-

16 Referências e verificação

Textos primários a abrir antes de adotar o TR

- Lei Estadual 15.434/2020, PDF da SEMA: sema.rs.gov.br
- Decreto Estadual 55.374/2020, PDF da SEMA: sema.rs.gov.br
- Instrução Normativa SEMA 02/2025: sema.rs.gov.br
- Lei Estadual 15.612/2021: al.rs.gov.br
- Resolução CONSEMA 372/2018 compilada: sema.rs.gov.br
- Legislação de Farroupilha, portal consolidado: leis.farroupilha.rs.gov.br e leismunicipais.com.br
- Lei Complementar 006/2001 de Farroupilha: camarafarroupilha.rs.gov.br
- Decreto 6.514/2008 consolidado: planalto.gov.br
- Instrução Normativa IBAMA 19/2023, referência de formulário e relatório: ibama.gov.br

Jurisprudência citada

JULGADO	TESE	STATUS
STJ, EREsp 1.318.051/RJ, 1ª Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08/05/2019	responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva	VERIFICADO
STJ, Tema 1.294, REsp 2.002.589/PR e 2.137.071/MG, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 10/12/2025	Decreto 20.910/1932 não fundamenta prescrição intercorrente estadual ou municipal	VERIFICADO
STJ, Tema 1.329, REsp 2.154.295/RS e 2.163.058/SC, j. 14/10/2025	edital para alegações finais só anula com prejuízo demonstrado	VERIFICADO
STJ, Tema 1.159, REsp 1.984.746/AL, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13/09/2023	multa não depende de advertência prévia	VERIFICADO
STJ, Súmula 467	execução da multa prescreve em 5 anos do fim do processo	VERIFICADO
STJ, REsp 1.823.083/AL, 1ª Turma, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11/06/2024	multa ambiental não se transmite ao herdeiro	VERIFICADO
STJ, REsp 1.646.016/RN, 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/05/2023	competência para licenciar não se confunde com competência para fiscalizar	VERIFICADO
STJ, 1ª Turma, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, abril de 2026	infrações tipificadas no Decreto 6.514 são válidas; art. 70 é norma em branco	CONFERIR NÚMERO
STF, ADI 4.757/DF, j. 12/12/2022	prevalência do auto do licenciador não exclui atuação supletiva comprovada	CONFERIR
TRF4, AC 5009998-97.2016.4.04.7209 e AC 5019514-76.2013.4.04.7200	autos idênticos a proprietária e arrendatário são bis in idem	VERIFICADO

JULGADO	TESE	STATUS
TRF4, AC 5002508-42.2016.4.04.7203, 3ª Turma, j. 08/07/2020	decisão sem enfrentar a defesa anula o processo a partir dela, auto mantido	VERIFICADO
TRF1, rel. Des. Jirair Aram Meguerian, j. 13/02/2017	coordenadas erradas: correção modifica o fato, vício insanável	CONFERIR NÚMERO
TJRS, ação anulatória contra a FEPAM	edital sem diligência de localização anula a notificação	CONFERIR NÚMERO

Doutrina de apoio

- TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence; TRENNEPOHL, Natascha. *Infrações Ambientais: comentários ao Decreto 6.514/2008*. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025.
- MILARÉ, Édis. *Direito do Ambiente*. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.
- MACHADO, Paulo Affonso Leme. *Direito Ambiental Brasileiro*. 32. ed. São Paulo: JusPodivm, 2026.
- FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. *Direito Administrativo e Meio Ambiente*. 5. ed. Curitiba: Juruá.

Elaboração
Setor de Fiscalização Ambiental

Revisão jurídica
Procuradoria-Geral do Município

Aprovação
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente